

第78966201号“欧浦德”商标准予注册的决定

异议人：欧普照明股份有限公司

委托代理人：北京华进京联知识产权代理有限公司

被异议人：内蒙古儒泰科技有限公司

异议人欧普照明股份有限公司对被异议人内蒙古儒泰科技有限公司经我局初步审定并刊登在第1902期《商标公告》第78966201号“欧浦德”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定时间内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“欧浦德”指定使用于第11类“灯；卫生间用干手器”等商品上。异议人引证在先注册的第14207168号、第20585419号“欧普”、第14199879号“OPPLE”等商标核定使用于第11类“灯；浴室装置”等类似商品上。双方商标在文字构成、呼叫及整体外观等方面存在一定区别，故双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标，并存使用应不致造成消费者混淆。虽然异议人注册并使用在“灯；日光灯管”商品上的“欧普OPPLE及图”商标曾获《商标法》第十三条保护，但被异议商标与该商标在文字构成等方面具有一定区别，二者共存使用不会造成消费者混淆，被异议商标的注册和使用不会产生误导公众的后果，也不会对异议人的利益造成损害。异议人称被异议商标的注册使用违反《商标法》第四条、第十条第一款第（七）、（八）项等的相关规定缺乏事实依据。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第78966201号“欧浦德”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年08月19日